



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0001993 2025

Tocache, 14 JUL 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025843328, que contiene el Memorando N° 686-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°048-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2593-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N°1527-2025-GRSM/DRE, Informe Pericial N° 345-2023- HHP/EML-CSJSM, Informe N° 0138-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM Y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00133-2016-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Dos (42) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001993 2025



Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2593-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 10 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 26 de fecha 03 de marzo del 2025, **REQUIERE** a la **Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga** que se cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 1527-2025 GRSM/DRE de fecha 6 de mayo del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000086-2020-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 19 de febrero de 2020, **autoriza** a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 26 de fecha 3 de marzo de 2025, asignada en el Expediente Judicial N° 00133-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 048-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 26 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 345-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 8 de setiembre del 2023,

Que, con Memorandum N° 686-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 00133-2016-0-2209-JM-CI-01, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN**, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 345-2023-HHP/EM de fecha 8 de setiembre del 2023,



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



00001993

Resolución Directoral N° _____ 2025



Que, el demandante **JOYLER FORIMAN MAZA**

DOMINGUEZ interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00133-2016-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 08 de fecha 20 de octubre del 2017 por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarar **fundada** la demanda interpuesta por el demandante contra la UGEL Tocache y otros, por consiguiente declarase **nula** la Resolución Jefatural UGEL 0980-2016 GRSM-DRE/DO-OO UE.303 de fecha 18 de marzo 2016, y de la Resolución Directoral Regional N° 01338-2015-GRSM/DRESM, de fecha 09 de mayo 2016, **Ordenó** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Oficina de Operaciones de la **Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga**, **EMITA** nueva resolución administrativa, disponiendo se pague a **JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total íntegra. que se **reconozca** al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula hasta dicha fecha); con **deducción de los montos que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, en aplicación de la Ley N° 24029, modificado por la Ley 25212**, La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 12 de fecha 26 de noviembre de 2018, que declara infundada el recurso de apelación interpuesta por la oficina de operaciones de la UGEL Tocache y el Gobierno Regional de San Martín, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución N° 8 de fecha 20 de octubre del 2017, que declara fundada la demanda, sobre nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de los Intereses Legales, sin costas, **ORDENARON** que los representantes legales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y la Dirección Regional de Educación de San Martín, **emita** nueva resolución administrativa, otorgando al demandante **JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ**, el pago de reintegro de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, solo por el periodo laborado por el demandante, contratado como profesor de aula **desde el 23 de abril al 31 de diciembre de 2001** y Nombrado mediante la Resolución Directoral Sub Regional N O 000275, **a partir del 25 de marzo del 2002**. Circunstancias estas, que acreditan que tuvo relación laboral con la demandada **desde el 23 de abril del 2001 hasta el 25 de noviembre del 2012**. fecha en la que se encontraba aun en vigencia el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Con Resolución N° 24 de fecha 17 de octubre de 2023, corre traslado a las partes el Informe pericial N° 345-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 8 de setiembre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, esto es la suma de **Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con 41/100 soles (S/ 42,598.41)**, e Intereses Legales la suma de **Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Siete con 84/100**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001993 2025



soles S/ 16,597.84), haciendo un total de Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Seis con 25/100 soles (S/ 59,196.25), a favor del administrado JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ.



Que, con Resolución Jefatural N° 000086-2020-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 19 de febrero de 2020, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM, la suma de Seis Mil Ciento Veintiuno con 74/100 soles (S/ 6 121.74);

Con Resolución Judicial N° 26, de fecha 3 de marzo 2025, resuelve declarar NULA La Resolución Jefatural N° 000086-2020-GRSM -DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 19 de febrero del 2020, Declara INFUNDADA la observación formulada por la Procuraduría Pública del GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 00345-2023-HHPIEML-CSJSM de fecha 08 de septiembre del año 2023 **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 345-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 08 de septiembre del año 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ recaídos en el expediente judicial N° 00133-2016-0-2209-JM-CI-01, identificado con DNI N° 19429318, el pago



Resolución Directoral N° 00001993 2025



de la suma del monto calculado en el informe Pericial N° 345-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 08 de septiembre del año 2023, montos calculado por la suma de **Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con 41/100) soles (S/ 42,598.41)**, e Intereses Legales la suma de **Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Siete con 84/100 soles (S/ 16,597.84)**, haciendo un total de **Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Seis con 25/100 soles (S/ 59,196.25)**, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros Legales generados por la indebida aplicación del Decreto supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 20 de octubre de 2017, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 26 de fecha 3 de marzo de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ	N° 00133-2016-0-2209-JM-CI-01	N° 345-2023-HHP/EML-CSJSM	S/ 42,598.41	S/ 16,597.84	S/ 59,196.25

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 0086-2020-GRS-DRE/DO-OO-UE.303. de fecha 19 de febrero del año 2020 reconocido a favor de **JOYLER FORIMAN MAZA DOMINGUEZ** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

